

1001837-27.2022.8.26.0156

Assunto: Realização de Audiência

Magistrado: JOSE MARQUES DE LACERDA

Comarca: Cruzeiro

Foro: Foro de Cruzeiro

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 17/08/2022

... estão estritamente vinculados com o tráfico ilícito de entorpecentes, delito equiparado a hediondo e sancionado com pena mínima de 05 (cinco) anos de reclusão, e com delitos patrimoniais, tais como furtos e roubos, não sendo incomum e raro a condenação de agentes diversos que atuam na criminalidade exclusivamente para a manutenção do consumo de drogas.

Encerrada a advertência, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cruzeiro

Foro de Cruzeiro

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Francisco Marzano, 100, (12) 2122-6808 (Jecrim), Vila Paulo Romeu - CEP 12710-900, Fone: (12) 2122-6807, Cruzeiro-SP - E-mail: cruzeirojec@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR

Processo Digital nº:

1001837-27.2022.8.26.0156

Classe - Assunto

Carta Precatória Criminal - Realização de Audiência

Documento de Origem:

Tipo de Documento dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >> - Número

Doc. e Dist. Pol. dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >>

Autor:

Ministerio Publico do Estado de Minas Gerais

Autor do Fato:

Josiel Luiz de Oliveira

Tipo Completo da Parte Terceiro Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Terceira Principal << Informação indisponível >>

Aos 17 de agosto de 2022, às *, na sala de audiências da(o) Juizado Especial Cível e Criminal, do Foro de Cruzeiro, Comarca de Cruzeiro, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). JOSE MARQUES DE LACERDA, foi aberta a audiência preliminar. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes. Presente o(a) Promotor(a) de Justiça, Dr(a). HENRIQUE LUCAS DE MIRANDA, participando via teams. Compareceu o(a) autor(a) dos fatos, sendo-lhe nomeado o(a) Dr(a). Graça Maria Cardoso Guedes - OAB/SP 156203, Defensor(a) Dativo(a) plantonista.

Iniciados os trabalhos, em cumprimento à carta precatória, pelo Ilustre Dr(a). Promotor(a) de Justiça foi proposta a advertência sobre os efeitos nocivos das drogas, em sede de transação penal.

Em nada se opuseram o autor do fato e seu defensor.

Na sequência, o MM. Juiz passou a advertir o autor do fato sobre os efeitos nocivos das drogas, nos termos do artigo 28 da Lei nº 11343/2006, dando-lhe expressa e efetiva ciência de que:

O uso de drogas é infração legalmente tipificada no artigo 28 da Lei nº 11343/2006, implicando ao usuário sanções de ordem penal, aplicadas isolada ou cumulativamente,

a saber, advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, vedada a aplicação de pena privativa de liberdade;

A duração das penas de prestação de serviços à comunidade e de comparecimento a programa ou curso educativo, a primeira a ser cumprida em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres, públicos ou privados sem fins lucrativos, que se ocupem, preferencialmente, da prevenção do consumo ou da recuperação de usuário e dependentes de drogas, será de, no máximo, 05 (cinco) meses, e , no caso de reincidência, será de, no máximo, 10 (dez) dias;

O não cumprimento das penas dispostas nos incisos I, II e III do artigo 28 da Lei nº 11343/2006, importará na submissão do condenado a, sucessivamente, admoestação verbal e, sendo infrutífera, multa, sendo fixado o número de multa, atendendo à reprovabilidade da conduta, em quantidade nunca inferior a 40 dias-multa nem superior a 100, atribuindo depois a cada um, segundo a capacidade econômica do agente, o valor de 1/30 (um trinta avos) até 3 vezes o valor do maior salário mínimo;

O uso de drogas traz inequívocas conseqüências físicas, psicológicas, sociais e familiares, sendo conhecida causa de desenvolvimento de doenças e diminuição da capacidade intelectual e sensorial, de destruição do convívio social e familiar e de envolvimento do usuário ou do dependente com a criminalidade: e,

O uso de drogas, o vício e a dependência estão estritamente vinculados com o tráfico ilícito de entorpecentes, delito equiparado a hediondo e sancionado com pena mínima de 05 (cinco) anos de reclusão, e com delitos patrimoniais, tais como furtos e roubos, não sendo incomum e raro a condenação de agentes diversos que atuam na criminalidade exclusivamente para a manutenção do consumo de drogas.

Encerrada a advertência, declarou o autor do fato que nada tinha a opor a respeito do quanto advertido, estando consciente de todas as conseqüências do uso de drogas que lhe foram expostas.

Em seguida pelo MM. Juiz foi deliberado o quanto segue: "Devolva-se a presente carta precatória ao Juízo Deprecante com as homenagens de praxe. Publicada em audiência, saem cientes e intimados os presentes." NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Mirian Aparecida Nunes Ribeiro, Escrevente Técnico Judiciário, digitei e subscrevi.

Autor(a) dos Fatos: